



Nr. 741 Der Reichskommissar für die Osthilfe an Staatssekretär Pünder. 9. Mai 1932

R 43 I/1289, Bl. 343–354

Betrifft: Verwendung der nicht entschuldungsfähigen Grundstücke im Osthilfegebiet.

Die Verhandlungen des Reichskabinetts über den vom Herrn Reichsarbeitsminister vorgelegten Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Förderung der landwirtschaftlichen Siedlung haben bisher zu keinem endgültigen Ergebnis geführt¹, weil noch verschiedene, die Siedlung betreffende grundsätzliche Fragen offengeblieben sind². Ich fühle mich verpflichtet, erneut darauf hinzuweisen, daß nach meiner Auffassung die Frage der Bildung einer Auffangorganisation für die nicht entschuldungsfähigen Grundstücke im Osthilfegebiet unabhängig von den noch schwebenden Siedlungsfragen unverzüglich entschieden werden muß. Nachdem seit dem Erlasse der Sicherungsverordnung vom 17. November 1931³ nahezu ein halbes Jahr verstrichen ist, läßt es sich nicht länger verantworten, landwirtschaftliche Betriebe, bei denen klar ersichtlich ist, daß ein Entschuldungsverfahren für sie nicht infrage kommt, noch weiterhin im Sicherungsverfahren zu belassen. Abgesehen von der allgemein dadurch hervorgerufenen Beunruhigung in den Kreisen der Gläubiger, ist die Weiterbewirtschaftung dieser Grundstücke, die Zahlung der Löhne und dergl.[eichen] nicht mehr möglich, weil hinreichende Mittel hierfür nicht beschafft werden können. Es ist also dringend erforderlich, daß diese Betriebe schleunigst aus dem Sicherungsverfahren herausgenommen und in der zu bildenden Auffangorganisation aufgefangen werden; später wird dann über ihre weitere Verwendung im Wege der Siedlung, der Aufforstung oder dergl.[eichen] zu entscheiden sein.

Für die hiernach in erster Linie zur Entscheidung drängende Frage der Bildung einer Auffangorganisation bedarf es der Mitwirkung des Herrn Reichsarbeitsministers nicht, da diese Maßnahme unmittelbar mit der Durchführung der Sicherungs- und Entschuldungsverfahren im Zusammenhange steht. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung und der Verwaltungsvereinfachung sollen neue Stellen für den Erwerb der nicht entschuldungsfähigen Güter nicht gebildet werden, vielmehr sollen nach meinem Vorschlage hiermit die Landstellen in Verbindung mit den bestehenden Treuhandstellen betraut werden. Durch diese Regelung wird die Gewähr einer möglichst schnellen und sachgemäßen Durchführung der erforderlichen Maßnahmen gegeben.

Wenn nach dem Vorschlage des Herrn Reichsministers der Finanzen die bei der Zwangsversteigerung ausfallenden Gläubiger ebenfalls entschädigt werden sollen⁴, so wird diese Aufgabe ebenfalls den Landstellen zu übertragen sein, da sie eine dem Entschuldungsverfahren ähnliche Maßnahme bedeutet. Selbstverständlich wird eine solche Entschädigung nur in dem Umfange gewährt werden können, wie im Falle der Durchführung eines Entschuldungsverfahrens diese Gläubiger für ihre Forderungen befriedigt worden wären. Es ist nicht angängig, daß Gläubiger von Betrieben, die so schlecht sind, daß sie nicht mehr entschuldet werden können, bessergestellt werden, als die Gläubiger entschuldungsfähiger Betriebe. Die Entschädigung wird auch nur nach Maßgabe des einzelnen Falles geregelt werden können, da hierbei eine Reihe von Umständen, namentlich auch die Höhe des Zinssatzes, zu berücksichtigen sein wird.

¹ Vgl. Dok. Nr. 724, Anm. 1 und Dok. Nr. 737 und Dok. Nr. 738.

² Vgl. Dok. Nr. 737, Anm. 8.

³ RGBl. 1931 I, S. 675.

⁴ Vgl. hierzu Dok. Nr. 738.

Um eine möglichst beschleunigte Beschlußfassung der Reichsregierung über die vordringliche Frage der Bildung einer Auffangorganisation zu ermöglichen, gestatte ich mir, den Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Verwendung nicht entschuldungsfähiger Grundstücke im Osthilfegebiet hiermit vorzulegen⁵. Der Entwurf enthält lediglich die Vorschriften, die erforderlich sind, um den Erwerb nicht entschuldungsfähiger Grundstücke durch das Reich zu ermöglichen. Die Fragen der Siedlung oder der sonstigen Verwendung dieser Grundstücke brauchen in diesem Entwurfe noch nicht geregelt zu werden. Ich wäre dankbar, wenn aus den vorstehend dargelegten Gründen der anliegende Entwurf zur beschleunigten Beschlußfassung auf die Tagesordnung der nächsten Kabinettsitzung gesetzt werden könnte. Der Entscheidung der Siedlungsfragen wird dadurch, wie bereits betont, in keiner Weise vorgegriffen.

25 Abdrucke dieses Schreibens sind beigelegt.

Schlange

[Anlage:]

Entwurf

einer Verordnung des Reichspräsidenten über die Verwendung nicht entschuldungsfähiger Grundstücke im Osthilfegebiet.

Aufgrund des § 48 Abs. 2 der Reichsverfassung wird folgendes verordnet:

§ 1

(1) Der Reichskommissar für die Osthilfe und die von ihm bestimmten Dienststellen werden ermächtigt, im Osthilfegebiet gelegene landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Grundstücke, die nach den gesetzlichen Vorschriften über die landwirtschaftliche Entschuldung nicht mehr entschuldet werden können und für die andere, die Gewähr zweckmäßiger Verwendung bietende Erwerber nicht vorhanden sind, für das Reich freihändig zu einem angemessenen Preis oder im Wege der Zwangsversteigerung zu erwerben.

(2) Der Reichskommissar für die Osthilfe kann auch juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts bestimmen, die den Erwerb nach vorstehenden Vorschriften vornehmen.

§ 2

(1) Ist wegen Aussichtslosigkeit des Entschuldungsverfahrens die Eröffnung des Sicherungsverfahrens abgelehnt oder das Sicherungsverfahren aufgehoben worden, so können der Reichskommissar für die Osthilfe oder die von ihm bestimmten Dienststellen die Zwangsversteigerung der im Eigentum des Betriebsinhabers stehenden, im Osthilfegebiet gelegenen landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen oder gärtnerischen Grundstücke beantragen oder einem bereits angeordneten Zwangsversteigerungsverfahren beitreten.

(2) Der Antrag oder Beitritt ist nur innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder Aufhebung des Sicherungsverfahrens zulässig. War das Sicherungsverfahren bereits vor dem Inkrafttreten der Verordnung abgelehnt oder aufgehoben, so läuft die Frist von dem Inkrafttreten an.

§ 3

Hat eine der in § 2 bezeichneten Stellen die Zwangsversteigerung beantragt oder ist sie der Zwangsversteigerung beigetreten, so gilt folgendes:

– 1.

An Stelle der im § 36 Abs. 2 des Zwangsversteigerungsgesetzes bestimmten Frist von sechs Monaten tritt eine solche von einem Monat und an Stelle der im § 43 Abs. 1 daselbst bestimmten Frist von sechs Wochen eine solche von zwei Wochen.

– 2.

Auf Antrag einer der in § 2 bezeichneten Stellen ist die Zwangsverwaltung bis zur Beendigung des Zwangsversteigerungsverfahrens anzuordnen.

⁵ In der Anlage abgedruckt. Der NotVoEntw. ist auch auszugsweise veröffentlicht in Ursachen und Folgen, Bd. VIII, Dok. Nr. 1839.

– 3.

Eine einstweilige Einstellung der Zwangsversteigerung aufgrund der §§ 5 ff. des Dritten Teils der Verordnung des Reichspräsidenten vom 8. Dezember 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 699, 710) ist unzulässig.

– 4.

Das geringste Gebot umfaßt außer den Auslagen des Verfahrens nur die im Range des § 10 Nr. 1 bis 3 des Zwangsversteigerungsgesetzes zu befriedigenden Ansprüche.

– 5.

Für das Gebot einer nach § 1 Abs. 2 bestimmten juristischen Person kann eine Sicherheitsleistung nach § 67 des Zwangsversteigerungsgesetzes nicht verlangt werden.

– 6.

Ist vom Reich oder einer nach § 1 Abs. 2 bestimmten juristischen Person ein Gebot abgegeben, so darf weder auf dieses Gebot noch auf ein Übergebot der Zuschlag aufgrund des § 1 des Dritten Teils der Verordnung des Reichspräsidenten vom 8. Dezember 1931 (Reichsgesetzbl. I S. 690, 710) versagt werden.

– 7.

Wird der Zuschlag dem Reich oder einer nach § 1 Abs. 2 bestimmten juristischen Person erteilt, so ist das Gebot nur insoweit sofort zu zahlen, als dies zur Deckung der nach § 10 Abs. 1 Nr. 1–3 des Zwangsversteigerungsgesetzes zu befriedigenden Ansprüche erforderlich ist.

– 8.

Soweit das Gebot nach Nr. 7 nicht sofort zu zahlen ist, wird es erst 10 Jahre nach dem Zuschlage fällig; die Schuld ist vom Zuschlag an mit jährlich 6 v. H. in vierteljährlichen, am ersten Tage jedes Kalendervierteljahres nachträglich fälligen Teilbeträgen zu verzinsen. Der Teilungsplan ist insoweit dadurch auszuführen, daß die Forderungen gegen den Ersteher nach Maßgabe des Zwangsversteigerungsgesetzes auf die Berechtigten übertragen wird. Die Vorschriften des § 118 Abs. 2 Satz 2–4 des Zwangsversteigerungsgesetzes finden keine Anwendung.

– 9.

Soweit der nach Nr. 7 nicht sofort zu zahlende Teil des Gebots auf ein Recht entfällt, das einem Realkreditinstitut zusteht und als Grundlage für die Ausgabe von Pfandbriefen oder von Schuldverschreibungen der Deutschen Rentenbank-Kreditanstalt gedient hat oder dient, ist der Ersteher auf Verlangen des Berechtigten verpflichtet, eine Vereinbarung dahin einzugehen, daß das Recht in Höhe dieses Betrages einschließlich des auf Nebenleistungen und Kosten entfallenden Teiles zu den bisherigen Bedingungen bestehen bleibt. Dabei ist jedoch die Fälligkeit des Kapitals vor Ablauf von zehn Jahren nach dem Zuschlag ausgeschlossen. Die Vorschriften des § 91 Abs. 2, 3 des Zwangsversteigerungsgesetzes finden entsprechende Anwendung.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden keine Anwendung, wenn der Schuldbetrag bei dem Recht in anderer Weise als in Reichsmark, Goldmark oder fremder Währung bestimmt war.

– 10.

Ist der Zuschlag einer nach § 1 Abs. 2 bestimmten juristischen Person erteilt, so haftet das Reich für die Verpflichtungen des Erstehers aus den nach Nr. 8 auf die Berechtigten übertragenen Forderungen und den nach Nr. 9 stehengebliebenen Rechten als selbstschuldnerischer Bürge.

– 11.

Ist die Zwangsversteigerung lediglich von einer der im § 2 bezeichneten Stellen betrieben, so ist das Verfahren aufzuheben, wenn kein Gebot abgegeben ist oder sämtliche Gebote erloschen sind. Die rechtskräftige Versagung des Zuschlages wirkt wie die Aufhebung des Verfahrens. Ist die Zwangsversteigerung auch von einem Gläubiger betrieben, so finden auf die Fortsetzung des Verfahrens die Vorschriften dieses Paragraphen keine Anwendung. In Ansehung einer nach Nr. 2 angeordneten Zwangsverwaltung gilt der Gläubiger von dem Versteigerungstermin an als der betreibende Gläubiger.

– 12.

Das Verfahren ist gebührenfrei. Dies gilt jedoch nicht für das nach Nr. 11 Abs. 2 fortgesetzte Verfahren.

§ 4

(1) Die Reichsregierung wird ermächtigt, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften darüber zu erlassen, daß Forderungen, die nach § 3 Nr. 8 gestundet sind, durch Hergabe von Pfandbriefen (Rentenbriefen) einer Kreditanstalt des Reichs oder der Länder getilgt werden können. Die Pfandbriefe müssen den Vorschriften der §§ 1–9 des Gesetzes über die Pfandbriefe und verwandte Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten vom 21. Dezember 1927 (Reichsgesetzbl. S. 492) entsprechen und zu dem gleichen Zinssatze verzinslich sein, zu dem die abzulösenden Forderungen verzinslich sind.

(2) Die Reichsregierung wird ermächtigt, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften darüber zu erlassen, daß dingliche Rechte, die nach § 3 Nr. 9 stehengeblieben sind, bei einer Teilung des Grundstücks auf die Teilgrundstücke verteilt weiter stehenbleiben. Die Reichsregierung erläßt insbesondere die näheren Vorschriften über den Maßstab, nach dem die Teilung durchzuführen ist, und das Verfahren, das bei der Durchführung der Teilung Platz greift. Sie kann dabei auch bestimmen, daß der Gläubiger Besitzwechselabgaben irgendwelcher Art bei der Teilung nicht verlangen darf.

§ 5

(1) Der Reichsminister der Finanzen wird ermächtigt, zur Ablösung nachstehender Hypothekengläubiger, soweit diese bei einem Erwerb im Wege der Zwangsversteigerung ausgefallen sind, Schuldverschreibungen auszugeben, die mit 4½ v. H. zu verzinsen und innerhalb von zehn Jahren durch Auslosung zu tilgen sind. Die Auslosung beginnt frühestens nach Ablauf des dritten Jahres nach der Ausgabe der Schuldverschreibungen.

(2) Die zur Verzinsung und Tilgung der Schuldverschreibungen erforderlichen Beträge sind jährlich durch den Reichshaushaltsplan bereitzustellen.

(3) Der Reichskommissar für die Osthilfe erläßt die näheren Bestimmungen über die Ablösung nachstehender Hypothekengläubiger nach Abs. 1. Dabei dürfen diese Gläubiger nicht bessergestellt werden, als wenn das Entschuldungsverfahren über den in Betracht kommenden Betrieb durchgeführt worden wäre.

§ 6

Der Reichskommissar für die Osthilfe bestimmt, ob und inwieweit die erworbenen Grundstücke, gegebenenfalls unter Belassung eines Restgutes, für die landwirtschaftliche Siedlung oder für andere Zwecke zu verwenden sind.

§ 7

(1) Geschäfte und Verhandlungen, die zur Durchführung des Erwerbs von Grundstücken nach den Vorschriften dieser Verordnung dienen, sind von allen Gebühren, Stempelabgaben und Steuern des Reichs, der Länder und sonstigen öffentlichen Körperschaften befreit. Die Befreiung erstreckt sich insbesondere auch auf Umsatz- und Wertzuwachssteuern jeder Art.

(2) Die Gebühren-, Stempel- und Steuerfreiheit ist durch die zuständigen Behörden ohne weitere Nachprüfung zuzugestehen, wenn der Reichskommissar für die Osthilfe oder die von ihm bestimmten Dienststellen versichern, daß der Antrag oder die Handlung zur Durchführung eines Verfahrens nach Abs. 1 dient.

§ 8

Die Reichsregierung wird ermächtigt, die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsbestimmungen zu erlassen. Sie kann, soweit sie es zur Erreichung des Zwecks der Verordnung für notwendig hält, auch Vorschriften ergänzenden Inhalts erlassen.

§ 9

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Berlin, den Mai 1932.
Der Reichspräsident
Der Reichskanzler
Der Stellvertreter des Reichskanzlers und
Reichsminister der Finanzen
Der Reichsminister des Innern
mit Wahrnehmung der Geschäfte beauftragt
Der Reichswehrminister
Der Reichsarbeitsminister
Der Reichswirtschaftsminister
Der Reichsminister der Justiz
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft
Der Reichsminister und Reichskommissar für die Osthilfe

Zitierhinweis

Nr. 741 Der Reichskommissar für die Osthilfe an Staatssekretär Pünder. 9. Mai 1932 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 2501–2506 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D741>